

1501644-30.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190111/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 26118911 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2190111 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DA SILVA CHAGAS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501644-30.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501644-30.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190111/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 26118911 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2190111 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DA SILVA CHAGAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

JONATHAN DA SILVA CHAGAS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso por duas vezes no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, com a circunstância agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "h", na forma do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal, porque, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois sujeitos ainda não identificados, subtraiu, em proveito de todos, o veículo VW/24.280, placas BDV1C33, avaliado em R\$ 19.800,00

(dezenove mil e oitocentos reais), dois celulares, pertencentes à empresa M. E. G. Estofados LTDA, representada por Marcela Paula Lopes Perlin, três aparelhos celulares, documentos, cartões bancários e R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencentes a Rafael Antonio da Rosa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Rafael Antonio da Rosa, bem como mantendo ele e as crianças Davi Rafael Correa da Rosa, nascido em 15/2/2014, e Laura Emanueli da Rosa, nascida em 6/4/2017, em seus poderes, restringindo-lhes a liberdade.

Recebida a denúncia (fl. 131) JONATHAN foi citado pessoalmente (fls. 164/165), apresentou resposta à acusação (fls. 134/135) com documentos (fls. 136/158).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 167/168).

Oferecida emenda à inicial (fls. 238/239), recebida a emenda à inicial (fl. 268), ciência da defesa do recebimento a emenda à inicial (fls. 271), citação do réu sobre a emenda à inicial (fl.272).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 270 e 272 - audiência virtual). Em debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria dos crimes (audiência virtual). Por memoriais, a Defesa pugna pela absolvição ante a falta de provas, ou em caso de condenação, que a pena seja aplicada no mínimo legal, com afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e constatação da ocorrência de crime único (fls. 277/282).

É o breve relato.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade dos crimes restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 21/28), auto de avaliação (fls. 33/34) auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 35/36), auto de exibição (fls. 37/38), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 39), bem como pela prova oral amealhada ao longo do processo.

A autoria é certa em relação aos roubos praticados.

JONATHAN negou a prática do crime. Contou que trabalhava informalmente como motorista e para angariar clientes realizava postagens de seu serviço na rede social facebook, assim um cliente chamado Carlos o contratou via WhatsApp. Afirmou que foi ao local combinado com Carlos e recebeu a chave de um caminhão que estava estacionado no local. Disse que dirigiu o caminhão seguindo o veículo dirigido por Carlos, um celta preto, e não desconfiou da ilicitude do ato. No entanto, relatou que Carlos afastou-se do caminhão com a chegada de policiais que o abordaram. Ressaltou que não empreendeu fuga e explicou aos milicianos que prestava serviços como motorista. Às questões, respondeu que não viu vítimas, nem crianças e muito menos um inibidor de sinal no interior do caminhão, bem como não visualizou nenhum indivíduo entrando no caminhão e retirando algo. Sobre as mensagens trocadas com Carlos via WhatsApp, informou que as apagou no dia anterior dos fatos. Admitiu que possui antecedentes criminais, porém, quando era menor de idade não passou pela Fundação Casa. Confirmou que após ser abordado, recebeu uma ligação de seu advogado, James, o qual foi contratado para lhe defender do processo movido por sua esposa contra ele. Por fim, em relação às testemunhas de defesa, declarou que se trata de um vizinho e de um indivíduo que contrata seus serviços, pois também trabalha com vidros. Disse que não possui nada contra as testemunhas de acusação e ofendidos (audiência virtual).

A vítima Rafael reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do crime.

Individualizou sua conduta como sendo a pessoa que ele visualizou no banco do motorista do caminhão subtraído. Narrou que estava acompanhado de seus dois filhos menores, um de cinco e outro de oito anos de idade, e foi atender um cliente que havia contratado o serviço de fretes. Ali chegando, não visualizou nenhuma empresa no local informado e ao tentar sair da área foi abordado por um sujeito que lhe chamou pelo nome. O rapaz pediu sua documentação e ao desembarcar do caminhão notou um automóvel branco, em cujo interior visualizou o motorista portando uma arma de fogo. Afirmou que os indivíduos o colocaram no automóvel e entregaram as chaves do caminhão para o réu, porém seus filhos dormiam no veículo, então o criminoso o

autorizou ir até o caminhão para retirar as crianças. Ressaltou que neste momento pode visualizar com clareza o rosto do acusado, que estava sentado no banco do motorista do caminhão e não lhe dirigiu a palavra. Às questões, respondeu que acredita na plena ciência do réu sobre o roubo e disse que nunca havia o visto antes dos fatos. Após, relatou que foi levado para um cativeteiro no qual entregou sua carteira para os criminosos e permaneceu no local com seus filhos por algumas horas, até serem liberados. Acerca do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, assegurou que não teve dúvidas ao reconhecer o réu como um dos autores do crime. Ao final, informou que percebeu que os roubadores chegaram ao local por meio de dois automóveis, e o caminhão só saiu do local quando ele e seus filhos já estavam no veículo de cor branca, sendo que o réu não chegou lá por meio deste mesmo carro de cor branca (audiência virtual).

A vítima Marcela disse que procuraram seu serviço para realização de um frete. Passou os dados do motorista e do caminhão como costureiro. Porém, relatou que a seguradora a procurou para informar que havia indício de que o veículo havia sido roubado, sendo assim, ela entrou em contato com o motorista e notou que as alegações dele estavam em dissonância com as declarações prestadas pelo contratante. Salientou que procurou a polícia, mas os criminosos colocaram algum aparelho que inibiu o funcionamento do rastreador de localização do transporte. Asseverou que entrou em contato com o contratante do frete e ele solicitou a realização de transferências bancárias no valor de vinte mil reais, caso contrário não iria liberar as vítimas. No tocante as declarações do motorista, afirmou que ele disse que reconheceu um dos criminosos em sede policial e mencionou que os roubadores estavam armados (audiência virtual).

A testemunha Edwilson declarou que soube que proprietária do veículo subtraído havia informado à polícia sobre a rota de seu caminhão. Dirigiu-se até o local indicado, todavia não o encontrou e, logo após, foi irradiado via copom uma denúncia a respeito de um caminhão em alta velocidade que possuía as mesmas características do transporte desaparecido, e passava por área conhecida por recorrentes roubos de carga no local. Contou que se deslocou para a região e avistou o caminhão sendo dirigido pelo réu, que tentou se evadir da abordagem policial, porém não logrou êxito na fuga. Ressaltou que abordou o denunciado e ele confessou informalmente a participação no delito, contudo disse que não sabia a localização das vítimas, já que sua função era somente dirigir o caminhão enquanto seus comparsas realizavam sua escolta. Para corroborar, disse que seu parceiro atendeu uma ligação realizada para o celular do réu, e a pessoa que o ligava se identificou como James, seu advogado, e perguntou para qual delegacia ele seria encaminhado. Salientou que havia outro veículo na via, de cor prata, que poderia estar escoltando o denunciado, porém não conseguiram realizar sua abordagem. Ao ser indagado, respondeu que não conhecia o acusado e disse que encontrou um aparelho que inibia o sinal do rastreador do veículo subtraído, dentro de uma mala localizada visivelmente próximo ao banco do passageiro do caminhão. Narrou que não foi apreendido nenhum armamento com o denunciado, no entanto, a vítima lhe afirmou que visualizou um revólver com um dos roubadores (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha João. O policial acrescentou que encontrou uma placa sobreposta à placa original do veículo e reforçou que o réu confessou informalmente a autoria do delito. Disse que não conhecia o acusado (audiência virtual).

Pois bem.

As provas são cabais e irrefutáveis em relação aos crimes de roubo.

Segundo apurado, é dos autos que Rafael trabalha como motorista para a empresa M. E. G. Estofados LTDA, representada por Marcela. E, na data dos fatos, o motorista foi abordado mediante concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e levado para um cativeteiro, ali permanecendo por algumas horas, acompanhado de seus dois filhos menores de idade. Durante a ação, os criminosos subtraíram o caminhão e dois celulares que pertenciam a empresa, além de três celulares, documentos, cartões bancários e trezentos e cinquenta reais, que pertenciam a Rafael (fls. 13/15 e audiência virtual).

No entanto, a seguradora do veículo notou que ele fazia rota diversa do combinado e

notificou a representante da empresa. Marcela entrou em contrato com o contratante do frete e com Rafael, percebeu que as alegações de ambos eram divergentes e ligou para a polícia militar, solicitando a apuração dos fatos (audiência virtual). Comunicados sobre a suspeita de Marcela, as testemunhas dirigiram-se para o local informado por ela e não localizaram o veículo. Posteriormente, irradiada a denúncia via copom, acerca de um veículo com características semelhantes ao desaparecido, os milicianos localizaram o caminhão subtraído sendo dirigido por JONATHAN que, ao invés de atender a ordem de parada, empreendeu fuga, sem sucesso. Ao ser abordado, o réu confessou informalmente sua participação no crime e disse que as vítimas seriam liberadas (fls. 08/12 e audiência virtual).

Após ser abordado, o celular do réu tocou, o policial atendeu e um indivíduo se identificou como o advogado do denunciado, perguntou para qual local do acusado seria levado (fls. 08/12 e audiência virtual).

Os fatos acima expostos foram narrados durante a fase investigativa e ratificados em juízo, pelas vítimas e testemunhas.

JONATHAN mente desbragadamente. Sua negativa não encontra respaldo nos autos. Interrogado, o réu relatou que trabalhava informalmente como motorista e foi contratado via WhatsApp para dirigir um veículo seguindo um celta preto, dirigido por Carlos, seu contratante. Porém, no meio do percurso foi abordado por milicianos, ocasião em que se entregou. Afirmou que não tentou fugir e nem mesmo visualizou as vítimas (audiência virtual).

No entanto, perante a autoridade policial informou que não sabia o nome da pessoa que contratou seu serviço de motorista, bem como não sabia o número de seu celular e trabalhava com carteira registrada como vidraceiro (fls. 16/17).

Não bastasse, acerca das mensagens trocadas via WhatsApp, em solo policial alegou que as apagou ao entrar no caminhão. Em Juízo, todavia, disse que as apagou no dia anterior aos fatos (fl. 16 e audiência virtual).

Resta evidente a coautoria do réu na prática do delito. Além de JONATHAN ofertar versões destoantes, sequer apresentou o número do celular do suposto contratante. Não bastasse, logo após a sua abordagem, uma pessoa entrou em contato em seu celular para lhe prestar auxílio, a demonstrar que o réu era escoltado pelos comparsas que, ao notarem a prisão, avisaram sua família sobre o ocorrido e liberaram as vítimas, dado que o roubo havia sido descoberto. No tocante às mensagens trocadas via WhatsApp, o acusado não as exibiu em nenhum momento, quer na fase policial, quer em Juízo, bem como não fez juntar nenhum anúncio ofertando seus serviços como motorista.

Em suas alegações finais a defesa juntou declarações de três testemunhas, A testemunha Antônio declarou que conhece o réu há vinte e seis anos e desconhece qualquer conduta que o desabone (fl. 274).

No mesmo sentido, a declaração da testemunha Willian, que afirmou que o réu é pessoa trabalhadora e ótimo pai (fl. 275).

Igual, também, o noticiado pela da testemunha Lucas (fl. 276).

Embora as testemunhas de defesa não conheçam a face criminosa do denunciado, a vítima Rafael a viu de perto. O ofendido reconheceu sem sombra de dúvidas JONATHAN como sendo um dos criminosos, tanto em sede policial como em juízo. Asseverou que o réu recebeu as chaves do veículo roubado, e visualizou o rosto do denunciado com clareza, quando foi retirar seus filhos menores do veículo subtraído, pois ele estava sentado no banco do motorista (audiência virtual e fl. 39).

Percebe-se claramente que as declarações das vítimas, aliadas aos depoimentos dos milicianos, além de firmes e uníssonas, foram os mesmos exarados na fase policial, dando assim maior peso probatório aos relatos prestados em Juízo.

Vale lembrar que a palavra da vítima em sede de crime contra o patrimônio, exhibe relevância preponderante quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos. Até porque, não conhecendo seus algozes, aquele que sofre o ataque a seu patrimônio não possui outro interesse senão o de esclarecer os fatos. Ademais, não há qualquer dado que infirme as palavras dos policiais que agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Inclusive, os relatos dos milicianos são coerentes e não há notícia de que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente.

Deste modo, a versão apresentada por JONATHAN, mostra-se fantasiosa e inverossímil frente ao conjunto probatório e evidencia a tentativa de se eximir da responsabilidade penal. Somente a negativa da autoria não possui condão de isentar as ações atribuídas a si, quando se trata de versão isolada e contrária às provas dos autos.

Saliento, que restou claro que o réu tinha conhecimento do crime cometido. O acusado, tentou se evadir da abordagem policial e ainda informou aos policiais que estava sendo escoltado, que seus comparsas iam liberar as vítimas, recebeu até uma ligação de um suposto advogado.

Sendo assim, a participação de JONATHAN na empreitada criminosa que culminou na subtração do veículo e manutenção da vítima Rafael e seus dois filhos de tenra idade em cárcere, é óbvia. Ficou evidenciado que cada comparsa tinha uma tarefa previamente determinada e voltada ao sucesso da ação criminosa, que só não obteve êxito devido ao monitoramento e à ação eficaz dos policiais.

No que se refere à alegação defensiva acerca do afastamento da majorante do artigo 157, 2º-A, inciso I, do Código Penal, seus argumentos não prosperam. Embora o instrumento bélico utilizado no ato delitivo não tenha sido apreendido, a vítima afirmou que foi ameaçada sob a posse de arma de fogo. Sendo assim, sua apreensão e perícia prescinde para majorar o crime, ante a narrativa segura do ofendido.

Para corroborar; "Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação impugnada pela defesa. Absolvição impossível. Delito demonstrado pelas provas, forte na palavra da vítima, afastando-se o protesto do réu pela inocência. Majorantes configuradas, sendo dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo usada no roubo. Suficiência das provas à procedência da ação penal. Penas que comportam ajustes. Menor aumento de pena fundamentado nas majorantes. Apelo parcialmente provido". (APR 0003583-94.2015.8.26.0445 SP, Rel. Diniz Fernando, 1ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 13/06/2022, publicado no DJe em 13/06/2022)

O presente caso autoriza também o reconhecimento do concurso formal de crimes e não de crime único, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. (...) No caso, o paciente, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, o que evidencia a duplicidade de resultados e, conseqüentemente, a ocorrência de concurso formal de crimes." (HC 255.972/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 02/10/2014).

Portanto, as provas amealhadas em juízo confirmam a autoria e materialidade delitiva, sendo, pois, suficientes para embasar o decreto condenatório em desfavor de JONATHAN pelo delito descrito na denúncia.

Mais não é necessário.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena base em seu patamar mínimo legal para cada um dos crimes de roubo (contra a Rafael e a empresa M. E. G. Estofados LTDA), fixando-as em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada delito.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante relativa à reincidência (processo de nº 0013772-29.2018.8.26.0348 - fl. 82), e o fato de que a vítima Rafael estava com seus dois filhos que possuíam cinco e oito anos de idade (fl. 19/20), de modo que é de se reconhecer também a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal. Deste modo, dada a presença das duas agravantes, aumento a pena base de 1/4, para ambos os crimes de roubo, fixando-as em 05 (cinco) de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), circunstâncias que tornaram a ação criminosa mais segura para os agentes e perigosa para as vítimas, elevando o potencial lesivo do ilícito. No particular, as particularidades concernentes às

majorantes detectadas, bem como o resultado da combinação destas, foram determinantes e merecem maior reprovabilidade na ação praticada (Súmula nº 443 do C. STJ). Tais características revelam especial periculosidade do acusado. O aumento da fração de 1/2 de sua pena mostra-se o mais adequado, em razão das peculiaridades da execução criminosa e das consequências que tais circunstâncias acarretaram quanto à consecução do delito, por força de sua presença conjunta. Por isso, a reprimenda deve sofrer novo aumento e as elevo de 1/2, fixando-as em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Reconheço, ainda, a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, pois ficou demonstrada a utilização do armamento para cometer o delito e subjugar o ofendido. Assim, aumento as penas de mais 2/3, chegando a 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Impõe-se, o reconhecimento de concurso formal entre os roubos praticados. No particular, o réu e outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram bens de duas vítimas diferentes (Rafael e empresa M. E. G. Estofados LTDA), no mesmo momento, com uma só conduta, desdobrada em vários atos. Ou seja, mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, o agente e seus comparsas, atingiram esferas patrimoniais diversas.

Assim, aplica-se a pena de apenas um dos roubos, já que idênticas, com o aumento correspondente ao concurso formal, e sendo dois delitos, elevo a pena em 1/6, alcançando-se o montante de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (lembrando-se que, no concurso formal de crimes as penas de multa são somadas, nos termos do art. 72 do Código Penal). Não há outras circunstâncias a serem consideradas, permanecendo a pena nesse patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do JONATHAN DA SILVA CHAGAS e o CONDENO à pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, o dia, por ter praticado por duas vezes o artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, com a circunstância agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "h", na forma do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal.

O regime de pena será o inicialmente fechado, porque o roubo é crime que revela temibilidade do agente. Trata-se de réu reincidente que praticou roubo com arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, notadamente duas crianças, portanto, gravíssimo, que gera clima de violência e de intranquilidade, afligindo sobremaneira a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo. O fechado é, portanto, o único regime compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez do acusado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do acusado, por estar presente a necessidade da detenção cautelar para garantir a ordem pública, uma vez que o crime de roubo causa grande instabilidade social à comunidade. Ademais, como já salientado, o réu é useiro e vezeiro na prática de delitos e praticou crime de intensa gravidade, mantendo crianças em cárcere privado.

Deixo de condená-lo ao ressarcimento dos danos causados à vítima, conforme pleiteado na denúncia (fl. 02), pois o valor não foi apurado durante a instrução processual. O Juízo não detém meios para avaliar eventual indenização, que deverá ser pleiteada no âmbito civil.

Isento-o do pagamento das custas processuais. A declaração de fl. 126 e decisão de fl. 131, demonstram não possuir condições de suportá-las.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Poá, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA